

- 收益：国家安全部 2026 年 6 月发布风险提示。提示说，AI 中转站是夹在用户和模型厂商官方服务之间的代理层。部分中转站运营资质缺失。有的没取得数据出境的合规资质，也没走安全评估的法定流程，就把用户输入的数据传到境外服务器。有的还能让用户绕过网络访问、官方授权和跨境传输的限制。《中国新闻周刊》2026 年 6 月报道了一个案子。2026 年 5 月，一名上海的中转站站长在技术社区发了关停声明。他说自己因为非法获取大模型接口，被上海警方刑事拘留 37 天，现在取保候审。他说「将来肯定会被判刑」，已经退赔退赃，还要交罚金。报道说，这类中转站批量注册或购买境外大模型的订阅账号，在海外架服务器当跳板，再低价转卖给国内用户（全国 / 上海）
- 证据等级：C
- 来源：国家安全部 (2026). 「AI 中转站」，风险要防范. https://www.szzg.gov.cn/2026/xwzx/szcx/202606/t20260608_5331487.htm（数字中国建设峰会官网转载国家安全部微信公众号）；中国新闻周刊 (2026-06-22). AI 中转站，面临整治「风暴」（记者孟倩）. <https://www.chinanews.com/cj/2026/06-22/10644787.shtml>（网页存档 <https://web.archive.org/web/20261005042903/https://www.chinanews.com/cj/2026/06-22/10644787.shtml>）
- 备注：此案只有媒体报道和当事人自述，没有判决，也没有警方通报，按什么罪名办没有官方说法。网上流传的具体罪名和刑期出自律师文章，本书不引。所以不能说「做中转站一定犯罪」，只能说已经有人因此被刑事拘留。正规做模型聚合，收费要办经营许可，见第 26 节第 2 条（收费的网站要许可证）。对公众提供生成式 AI 服务要备案，见本节第 17 条（生成式 AI 安全评估）。把用户数据传到境外有法定条件，见第 26 节第 10 条（用户信息出境）。用中转站的人另有风险，见第 14 节第 10 条（AI 中转站）。受益人是你自己。

12. 创业与做生意：别把家底赔进去

这一节只算钱和法律责任，不折算成寿命。开一家店、办一家公司，哪一步会把你自己的钱、家里的钱、配偶的钱一起赔进去？法律怎么规定，能不能提前隔开？最容易把家底赔进去、又最省事就能避开的条目，放在最前面。所以签字类的条目靠前，要自己动手做的方法靠后。只凭经验写、没有文献支撑的，标 C 级。

本节条目按主题分成下面几块，括号里是条号。

开张前别押上家底：只拿亏得起的钱创业（第 1 条），不占公司贷款签个人担保（第 2 条），开张前选对主体（第 3 条），不当挂名股东（第 4 条），加盟前先查备案（第 5 条），花钱请人代运营网店之前问清（第 24 条）。

注册和许可证：注册前定好名称和经营范围（第 6 条），许可证没下来不开张（第 7 条）。

做食品：做食品先看落在哪一档（第 8 条），预包装食品的标签（第 9 条），普通食品不许说能治病（第 10 条），食品的刑事线（第 11 条）。

报税和发票：没有收入也按期零申报（第 12 条），发票只按真实交易开（第 13 条），自称税务局催你交钱的是骗子（第 14 条）。

合同和用人：收钱写定金不写订金（第 15 条），用人第一个月内签合同（第 16 条），工资按合同和法律给（第 17 条），在岗位上按规程办事（第 22 条）。

产品和进货：先卖再造（第 18 条），样品先过量产清单（第 19 条），进货留票据和上家信息（第 20 条），图案要么自己做要么买授权（第 21 条）。

退场：亏了按程序退场（第 23 条）。

1. 只拿亏得起的钱创业，不动家底、不借钱开张

- 成本：不花钱。动手前先给自己定一个数：这笔钱全亏光，也不影响你还房贷、养孩子、看病。超过这个数就不投。家里人的钱和借来的钱，不算在这个数里。难的是生意看着有起色的时候，忍住不再往里追加。
- 说人话：个体户欠的钱，要拿你自己名下的钱和东西还。分不清是不是全家一起做的，就拿全家的财产还。开公司也不保险：公司还不上债的时候，你当初答应出、还没到期的那笔出资，会被要求提前掏出来。所以投多少，按「全亏光也照样还房贷、看病」来定。
- 收益：亏了不只是钱没了。个体工商户欠的债，如果生意是你一个人做的，要拿你自己名下的钱和东西还（以个人财产承担）。如果是全家一起做的，或者分不清是谁做的，要拿全家的钱和东西还（以家庭财产承担）。夫妻两人都签了字的债，算两个人一起还的共同债务。一方事后点了头的，也算。一方用自己名义借的钱，只要债主能证明这笔钱用在了两口子一起做的生意上，照样两个人一起还。公司这边也有一条：公司还不上到期的债时，股东当初在注册资本里答应出、还没到缴纳期限的那笔钱（认缴出资），债主可以要求他提前交出来（全国）
- 证据等级：B
- 来源：全国人大（2020）. 民法典（第五十六、一千零六十四条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml；全国人大常委会（2023）. 公司法（2023 年修订，第四十七、五十四条）. https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202312/content_6923395.htm
- 备注：「亏得起」的意思是：这笔钱全亏掉，你也不用卖房，不用找亲戚借钱补窟窿。有多少企业能活下来、平均活几年，这类官方统计本次在国家统计局和市场监管总局官网都没找到能核实的原文。所以正文不写数字，只写法律后果，定 B 级。

2. 不占公司贷款签个人担保，配偶更不要跟着签

- 成本：不花钱。银行、供应商、房东要你签「股东个人连带担保」或者「配偶签字」时，先停一下。签那一页，等于你亲手放弃了「公司的债不找个人」这层保护（放弃有限责任）。能不签就不

签。非签不可，就只签「一般保证」，并且写清自己最多担保多少钱。难的是对方常说「不签就不放款」，要顶得住。

- 说人话：签的是「连带责任保证」，公司还不上钱，债主可以绕开公司直接找你要。写「一般保证」才是先告公司，卖完公司财产还差多少才轮到你。配偶跟着签字，两个人的家产一起搭进去，有限公司的「有限」对你个人就不算数了。
- 收益：担保书上的那句话，意思就是「欠钱的人不还，由你来还」。写成「连带责任保证」的，债主可以不去找公司，直接上门找你要。写成「一般保证」的，债主得先去告公司或者去仲裁，再请法院把公司的财产强制卖掉抵债。卖完还差多少，才轮到你补。夫妻两人都签了字的债，算两个人一起还的共同债务。一方事后点了头的，也算。配偶签了字，就是两个人的家产一起搭进去（全国，2021年起）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大(2020). 民法典（第六百八十一、六百八十七、六百八十八、一千零六十四条）。
https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml
- 备注：银行给小微企业放贷款，几乎都要股东个人签连带担保。贷款照样可以贷，只是签字之前要弄清楚这一页签掉的是什么，再把担保的金额压在第1条（只拿亏得起的钱创业）那个「亏得起」的数以内。借条和担保书的一般规则，见第8节第18条。

3. 开张前选对主体：个体户和合伙人赔到底，有限公司才「有限」

- 成本：登记在当地政务服务网上办，一次几个小时。开了有限公司之后每个月要记账报税，这是长期的开销：自己做花时间，请人代记账花钱，各地价格不同。
- 说人话：个体户和普通合伙人要赔到底，欠多少还多少。有限公司的股东只赔自己注册时答应出的那个数。但答应了多少，5年内就要真拿出多少：填100万，就是可能欠着100万。公司账和自家账混着用，「有限」也会失效。
- 收益：个体工商户欠的债，要拿个人的钱和东西还，或者拿全家的钱和东西还。普通合伙企业的合伙人，对合伙企业的债承担无限连带责任。意思是欠多少还多少，还不完不算完。债主还可以只揪住其中一个人，要他还全部。有限合伙不一样，里面的有限合伙人只赔到自己答应出的那笔钱（以认缴出资为限）为止。有限责任公司的股东也是只赔到自己答应出的那笔钱（以认缴出资额为限）。但「有限」会在三种情况下失效。一是答应出的钱要在公司成立起5年内真交齐，公司还不上到期的债时，债主可以要求提前交。二是已经投进去又抽走的钱（抽逃出资）要还回来。三是拿公司当壳子躲债。只有一个股东的公司，又证明不了公司的钱和自己的钱是分开的，也算在这第三种里。这两种做法之下，公司的债你个人要跟着一起还（承担连带责任）（全国，2024年7月起）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大(2020). 民法典（第五十六条）。https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml；全国人大常委会(2006). 合伙企业法（2006年修订，第二条）。http://www.gov.cn/gongbao/content/2006/content_413955.htm；全国人大常委会(2023). 公司法（2023年修订，第四、二十三、四十七、五十三、五十四条）。https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202312/content_6923395.htm
- 备注：「有限」的前提是公私分明：公司账户和个人账户不混着用，不用公司的钱付家里的开销，账目留全。注册资本别为了好看填大数。认缴多少，5年内就要真拿出多少。填100万，就是100万的潜在债务。

4. 不当挂名股东，不替人代持股权

- 成本：不花钱。有人来说「借你身份证挂个股东」「股份先放你名下」，一律回绝。
- 说人话：名字登记在册，你在法律上就是股东。注册时答应出的钱要按期交齐，交不上除了补交还要赔公司的损失。公司开办时别的股东没真把钱交进来，缺多少你也跟着还多少。生意是别人做的，债记在你名下。
- 收益：登记在册的股东，就是法律上的股东。你要按公司章程定的期限，把答应出的钱一分不少地交进去（足额缴纳认缴出资）。没按期交的，除了补交还要赔公司的损失。公司开办时有股东没把

钱真交进来的，开办时的其他股东在这个缺口里跟着一起还（承担连带责任）。公司还不上到期的债时，债主可以要求还没到期限的那笔钱提前交。真正做生意的人不在登记上，债却记在你名下（全国，2024 年 7 月起）

- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会 (2023). 公司法（2023 年修订，第四十七、四十九、五十、五十四条）。https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202312/content_6923395.htm；最高人民法院 (2020 修正). 关于适用《中华人民共和国公司法》若干问题的规定（三）（法释〔2011〕3 号，2014 年法释〔2014〕2 号、2020 年法释〔2020〕18 号两次修正，第二十四、二十五条）：「如无法律规定的无效情形，人民法院应当认定该合同有效」「实际出资人未经公司其他股东半数以上同意，请求公司变更股东……人民法院不予支持」「名义股东处分股权造成实际出资人损失，实际出资人请求名义股东承担赔偿责任的，人民法院应予支持」。 <https://flk.npc.gov.cn/detail?id=ff808181799def980179ac07a9ca117c>（国家法律法规数据库）；最高人民法院 (2025). 关于适用《中华人民共和国公司法》若干问题的解释（征求意见稿）第九十条。 <https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/477881.html>
- 备注：替人挂名的股东和真正出钱的人之间，代持协议没有无效情形的就算数。但真正出钱的人想把名字换上来，要其他股东半数以上同意。挂名的人把股权卖了或者押了，法院参照民法典的善意取得处理。买方不知情、价格合理、已经办了登记的，出钱的人拿不回股权，只能找挂名的人赔。这份司法解释 2025 年 9 月已出了新解释的征求意见稿，定稿施行后整份废止，以截至 2026 年 9 月仍有效的 2020 年修正本为准。挂名法定代表人的风险，见第 8 节第 28 条。

5. 加盟前先查商务部备案，拿到书面披露，把「冷静期」写进合同

- 成本：不花钱。上商务部的「商业特许经营信息管理系统」网站，查品牌方有没有备案。再要求对方在签约前，把该交代的事写成书面材料给你，连同合同文本一起。几个小时能做完。
- 说人话：按规定，品牌方自己得先开 2 个直营店、经营满 1 年，签约后 15 日内还要去商务部门备案。签约前，它必须把加盟费、保证金怎么退、现有门店赚不赚钱等 12 项写成书面材料给你。查不到备案、不肯给材料、要先交钱才让看合同的，直接走人。
- 收益：法规要求品牌方（法规里叫特许人）至少有 2 个自己开、自己经营的直营店，而且开满 1 年以上。从第一次签加盟合同那天算起，15 日内它要去商务主管部门备案。不备案的，罚 1 万到 5 万元。过了期限还不备案的，罚 5 万到 10 万元，并且对外公告。签约之前，它必须把该交代的事写成书面材料交给你，一共 12 项。里面包括加盟费收哪几种、各多少钱，保证金什么情况下退，现有多少家加盟店、生意做得怎么样。还有近 2 年查过账的审计报告摘要，近 5 年打过的官司和仲裁。合同里还必须写明，加盟商在签约后的一段时间内可以自己一方说退就退（单方解除）。品牌方瞒着不说，或者给的是假信息，加盟商可以解除合同（全国，2007 年 5 月起）
- 证据等级：A
- 来源：国务院 (2007). 商业特许经营管理条例（国务院令 485 号，第七、八、十二、二十二、二十三、二十五条）。 https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2008-03/28/content_4179.htm；商务部 (2012). 商业特许经营信息披露管理办法（商务部令 2012 年第 2 号，第五、九条）。 http://www.gov.cn/gongbao/content/2012/content_2177025.htm；商务部. 商业特许经营信息管理系统。 <https://txjy.sygggs.mofcom.gov.cn/>
- 备注：查不到备案、不肯给披露文件、要先交钱再看合同的，直接走。「冷静期」就是签约之后还能自己一方说退就退的那几天。天数由合同定，条例只说「一定期限」，所以签约时要求把天数写进去。品牌方披露的「现有加盟店平均销售量、毛利、纯利」，要追问数字是哪来的，办法要求品牌方说明来源。不叫加盟、只收「代运营」「开店培训」服务费的，见第 24 条（代运营和开店培训）。

6. 注册前把名称、经营场所、经营范围和注册资本定下来，材料齐了当场就能领执照

- 成本：登记这一步不花钱。企业和个体工商户的注册登记费，从 2015 年 1 月 1 日起就停收了。自己在当地政务服务网上办，或者去政务大厅办，一次几个小时。刻公章、请人代记账、租一个注册地址（地址托管），是在市场上买服务，不是政府收的费用。
- 说人话：登记本身不花钱，注册费 2015 年起就停征了。要交的材料只有五项：申请书、身份或资格证明、经营场所文件、章程或合伙协议（个体户不用交），加上法规另外点名要的。材料齐了当场发执照，当场发不了的 3 个工作日内办完。被收的那笔钱多半是代办跑腿费。
- 收益：条例把要交的材料写死为五项。「（一）申请书」。「（二）申请人资格文件、自然人身份证明」。「（三）住所或者主要经营场所相关文件」。「（四）公司、非公司企业法人、农民专业合作社（联合社）章程或者合伙企业合伙协议」。「（五）法律、行政法规和国务院市场监督管理部门规定提交的其他材料」。翻成大白话：一份申请书；一份证明你是谁、或者你有资格办这件事的材料；一份能证明店面或者办公地归你用的材料；公司章程或者合伙协议；再加上法规另外点名要的。公司还要交法定代表人、董事、监事和高管的任职文件和身份证明。个体户不用交章程。名字「由申请人依法自主申报」，自己起、自己报。注册资本「实行认缴登记制」，先写上答应出多少，不用当场掏出来。经营范围从登记机关公布的分类里挑。材料齐全、格式也对的，「予以确认并当场登记」。当场办不完的，「3 个工作日内」办完，情况复杂的再多给 3 个工作日。「营业执照签发日期为市场主体的成立日期」：执照上印的那天，就是公司或者店铺成立的日子（全国，2022 年 3 月起）
- 证据等级：A
- 来源：国务院 (2021). 市场主体登记管理条例（国务院令第 746 号，第十、十三、十四、十六、十九、二十一条）. https://www.gov.cn/gongbao/content/2021/content_5636139.htm；市场监管总局 (2022). 市场主体登记管理条例实施细则（市场监管总局令第 52 号，第十二、二十五、二十六条）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-03/02/content_5676403.htm；财政部、国家发展改革委 (2014). 关于取消、停征和免征一批行政事业性收费的通知（财税〔2014〕101 号，附件 1）. https://www.gov.cn/zhengce/2014-12/23/content_5023513.htm
- 备注：登记本身不收费，被收的那笔多半是代办的跑腿费。刻章的价格由市场定。国务院办公厅明令「严禁指定公章制作单位制作公章」，所以有人说「必须去指定的地方刻章」，你不必接受。注册资本填多少不影响门面，只决定你的责任上限，而且 5 年内要缴足，见本节第 3 条（开张前选对主体）。经营范围里带许可项目的，证没下来不能开张，见本节第 7 条（要许可证的行当）

7. 要许可证的行当，证没下来不开张

- 成本：不花钱。开张前先查清楚，自己要做的这门生意要不要办许可证。做餐饮、卖食品要办食品经营许可。只卖别人做好的整包装食品，不用许可，改成备案。证下来了再开门营业。
- 说人话：没证就开张，轻的是勒令停业、把挣到的钱收走，再罚 1 万元以下。要是做的是专营专卖的东西，或者证券、期货、保险、资金支付结算这几类，情节严重就构成非法经营罪，判 5 年以下起步。先装修后办证、证下来之前先试营业，是最常踩的一脚。
- 收益：没拿到许可就开门做生意的，由法律法规指定的那个部门来查处。没有执照就经营、法律又没写明怎么罚的，勒令停下来，把挣到的钱（违法所得）收走，再罚 1 万元以下。还有更重的一档。法律法规规定的专营、专卖或者限制买卖的物品，没经许可就去经营。证券、期货、保险、资金支付结算这几类生意，没经批准就去做。这两种情形，情节严重的构成非法经营罪。判 5 年以下有期徒刑或者拘役（短期关押），同时按挣到的钱的 1 到 5 倍罚钱。情节特别严重的判 5 年以上（全国）
- 证据等级：A
- 来源：国务院 (2017). 无证无照经营查处办法（国务院令第 684 号，第五、六、十三条）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2017-08/23/content_5219861.htm；市场监管总局 (2023). 食品经营许可和备案管理办法（市场监管总局令第 78 号，第四条）. https://www.gov.cn/gongbao/2023/issue_

[10606/202307/content_6894763.html](https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180206_364975.shtml)；全国人大(1997). 刑法（第二百二十五条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180206_364975.shtml

- 备注：金融、医疗、教培这几类的许可条件，各有专门的法律，本条只核实了通用的查处规则和刑法条款。奶茶店、小吃店属于餐饮服务，要办食品经营许可。先装修后办证、证下来之前先试营业，是常见的踩坑点。食品这一行分哪几档、卖生鲜肉菜要不要证，见第8条（做食品先看自己落在哪一档）。

8. 做食品先看自己落在哪一档：生产和做餐饮要许可，只卖预包装的改备案，卖生鲜肉菜不用证

- 成本：许可证本身不收费。但场地和设施要达标，现场核查加上办证要几个星期。卖肉的还要每批留好检疫证明和肉品品质检验合格证。
- 说人话：自己做东西去卖，像小吃店、卤味、烘焙、自制酱菜，都要办许可。只卖别人做好的整包装食品不用许可，到县级以上市场监管部门备案就行。卖生鲜肉、蔬菜这类不用证。没证就干，最低也罚5万到10万，比多数小本生意的本钱还高。
- 收益：食品安全法：做食品生意要先拿许可。自己生产食品、卖食品、做餐饮，都要依法拿到许可。「但是，销售食用农产品和仅销售预包装食品的，不需要取得许可。仅销售预包装食品的，应当报所在地县级以上地方人民政府食品安全监督管理部门备案」。食用农产品就是生鲜肉、蔬菜这类没加工过的。预包装食品就是别人做好、连包装一起卖的。「食品生产加工小作坊和食品摊贩等的具体管理办法由省、自治区、直辖市制定」，这两类由各省自己出规矩。没拿到许可就做食品生意的，挣到的钱、食品以及工具设备原料全部没收。这批货按售价算的总金额（货值金额）不足一万元的，另罚5万元以上10万元以下。货值金额一万元以上的，按货值的10倍以上20倍以下罚。生猪屠宰管理条例：猪只能在国家指定的屠宰厂宰，由官方集中检疫。「除农村地区个人自宰自食的不实行定点屠宰外，任何单位和个人未经定点不得从事生猪屠宰活动」。「从事生猪产品销售、肉食品生产加工的单位和个人以及餐饮服务经营者、集中用餐单位生产经营的生猪产品，必须是生猪定点屠宰厂（场）经检疫和肉品品质检验合格的生猪产品」。所以你卖的、用的猪肉都得来自指定屠宰厂，检疫和肉品品质检验这两道都得过。没在指定屠宰厂私自宰猪的，勒令关停，猪、屠宰的工具设备和挣到的钱一起没收，罚多少和上面没证做食品那一档一样。动物防疫法：卖的和运的动物产品，要随货带着检疫证明和检疫标志。没带的勒令改正，再按同类合格货的货值金额罚一倍以下。司法解释：小作坊和食品摊贩做的、卖的食品不符合食品安全标准的，买家要求按十倍赔（惩罚性赔偿，就是退钱之外再多赔的那笔），法院应当支持（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会(2025年第三次修正). 食品安全法（第三十五、三十六、一百二十二条）. <https://flk.npc.gov.cn/detail?id=7b5a76d0461745a08d3f964916b87ef3>；国务院(2021). 生猪屠宰管理条例（国务院令 第742号，第二、二十三、三十一条）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-07/22/content_5626534.htm；全国人大常委会(2021修订). 动物防疫法（第五十一、一百条）. <https://flk.npc.gov.cn/detail?id=ff8080817703add2017737395a973e31>；最高人民法院(2024). 关于审理食品药品惩罚性赔偿纠纷案件适用法律若干问题的解释（法释〔2024〕9号，第四条）. <http://gongbao.court.gov.cn/Details/bf531a70471f10d377788f28d3d8f8.html>
- 备注：小作坊、小餐饮、食品摊贩的门槛是各省定的，本条不写具体数字。去你所在省的市场监管局官网，搜「食品小作坊小餐饮小摊贩管理条例」，看当地的版本。在网上卖自制食品，不会因为「在网上」就少一张证，该许可的照样要许可。许可之外还有这一节的通用规则：主体和执照见第6条（注册前把名称、场所、经营范围定下来），别的行当要不要证见第7条（要许可证的行当）。买家能要多少赔偿见第5节第31条（食品的十倍赔偿）。

9. 装袋卖就是预包装食品：标签上生产日期、保质期、配料表一样都不能少

- 成本：印标签几分钱到几毛钱一张。每一批都要把日期和配料填对，要占一些时间。

- 说人话：食品装进包装再卖，法律上就叫预包装食品，包装上必须有标签，而且有九项必须标，生产日期和保质期都在里面。散装食品也要标名称、日期和卖家的名称地址。该标的没标，货值不到一万罚 5000 到 5 万，够一万按货值罚 5 到 10 倍。
- 收益：食品安全法：预包装食品（装进包装再卖的食品）包装上必须有标签。标签要标明名称、规格、净含量、生产日期，成分或者配料表，生产者的名称、地址、联系方式，保质期。还有产品标准代号、贮存条件、所用食品添加剂在国家标准里的通用名称、生产许可证编号。法律法规或者食品安全标准另外要求标的，也要标。散装食品是不装袋、按需称的那种。卖散装食品，容器和外包装上也要标：食品的名称，生产日期或者生产批号，保质期，生产经营者名称、地址、联系方式等内容。做的、卖的预包装食品没标签，或者标签、说明书不符合本法规定的，挣到的钱和食品一起没收。这批货按售价算的总金额（货值金额）不足一万元的，另罚 5000 元以上 5 万元以下。货值金额一万元以上的，按货值的 5 倍以上 10 倍以下罚。情节严重的勒令停产停业，直到把许可证收回。标签、说明书只是有小毛病（瑕疵），既不影响食品安全也不会让消费者误解的，先勒令改正，拒不改才罚 2000 元以下。新版《预包装食品标签通则》编号 GB 7718-2025，2025 年 3 月 16 日发布，2027 年 3 月 16 日起实施，中间有两年过渡期。它要求在包装上设置独立区域，同时展示生产日期和保质期到期日。日期要用高对比度、容易看清的字体和颜色，并且按年-月-日的顺序排列（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会 (2025 年第三次修正). 食品安全法（第六十七、六十八、一百二十五条）。<https://flk.npc.gov.cn/detail?id=7b5a76d0461745a08d3f964916b87ef3>；国家卫生健康委员会、国家市场监督管理总局 (2025). 关于发布《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》（GB 7718-2025）等 50 项食品安全国家标准和 9 项修改单的公告（2025 年第 2 号）。<https://jkw.lasa.gov.cn/wswyh/wjzl/202504/a90766908ef24869a74f7373bf42463f.shtml>（拉萨市卫生健康委员会转载公告全文）；最高人民法院 (2024). 关于审理食品药品惩罚性赔偿纠纷案件适用法律若干问题的解释（法释〔2024〕9 号，第六、八条）。<http://gongbao.court.gov.cn/Details/bf531a70471f10d377788f28d3d8f8.html>（标签瑕疵与必标事项缺失的分档）；北京市市场监督管理局 (2026). 找不到生产日期？食品标签要「变脸」！新规这些重点必看。https://scjgj.beijing.gov.cn/zwxx/scjgdt/202605/t20260507_4639154.html（实施日期、过渡期与日期展示新要求）
- 备注：标签的毛病分两种，罚多少、赔多少都跟着这个分法走。一种是小毛病，比如错别字、字号不规范，既不影响食品安全，也不会让人误解。这种市场监管部门只让你改，拒不改才罚 2000 元以下，买家也要不到十倍赔偿。另一种是该标的没标，比如漏了生产日期、保质期。司法解释明文说这不算小毛病：罚款按货值算，不足一万元的罚 5000 元到 5 万元，一万元以上的罚货值的 5 到 10 倍。而且买家还能另外向你要求食品价款的十倍赔偿，不足一万元的按一千元算（见第 5 节第 31 条，食品的十倍赔偿）。GB 7718-2025 的逐条要求，本条只核到了公告和官方解读给出的日期与展示方式，具体格式以标准原文为准。

10. 普通食品不许说能治病：标签、说明书、广告和直播话术都算

- 成本：不花钱。把宣传语、商品详情页和直播的话术过一遍。难的是忍住不说「降三高」「治便秘」这类话。
- 说人话：普通食品的标签、说明书和广告里，都不能说自己能防病治病。除了医疗、药品、医疗器械这三类广告，别的广告都不许说能治病，也不许用听着像药的词。罚的是广告费的 1 到 3 倍。算不出广告费的，罚 10 万到 20 万。情节严重的还能吊销营业执照。
- 收益：食品安全法：「食品及食品添加剂的标签、说明书，不得含有虚假内容，不得涉及疾病预防、治疗功能。生产经营者对其提供的标签、说明书的内容负责」。「食品广告的内容应当真实合法，不得含有虚假内容，不得涉及疾病预防、治疗功能。食品生产经营者对食品广告内容的真实性、合法性负责」。意思是包装、说明书和广告里都不能说自己能防病治病，写了什么由卖家自己担责。在广告里对食品吹牛、骗消费者的，按广告法罚。广告法也有一条禁令。「除医疗、药品、医疗器械广告外，禁止其他任何广告涉及疾病治疗功能，并不得使用医疗用语或者易使推销的商品与药品、

医疗器械相混淆的用语」。除了医疗、药品、医疗器械这三类广告，其他广告一律不许说能治病，也不许用听着像药、像医疗器械的词。违反这一条的，勒令停掉广告。还要让出广告的那一方（广告主）在发过的范围里公开澄清、消除影响。再按广告费用的1倍以上3倍以下罚钱。广告费用算不出来，或者报得明显偏低的，罚10万元以上20万元以下。情节严重的，按广告费用的3倍以上5倍以下罚，或者罚20万元以上100万元以下，还可以把营业执照吊销、生意直接做不成（全国）

- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会(2025年第三次修正). 食品安全法（第七十一、七十三、一百二十五、一百四十条）. <https://flk.npc.gov.cn/detail?id=7b5a76d0461745a08d3f964916b87ef3>；全国人大常委会(2021年修正). 广告法（第十七、五十八条）. <https://flk.npc.gov.cn/detail?id=ff8081817ab231eb017abd6bd860052d>
- 备注：「保健功能」也不是普通食品能说的。保健食品能声称的保健功能，只能从国家定的目录里来，产品还要经过注册或者备案，普通食品没有这道程序。买家怎么识别这类话术，见第6节第10条（不要花大钱买保健品调理身体）。除了包装和广告，详情页、直播话术、朋友圈文案同样算广告内容，发出去就留下了痕迹。

11. 食品这一行有刑事线：卖病死肉、超标货就够罪，掺了有毒有害的不看金额、起刑五年

- 成本：不花钱。按第8条（做食品先看自己落在哪一档）那套做：留好检疫证明和进货凭证，配料表里只放查得到批准文号的东西。
- 说人话：前面几条罚的是钱，这条抓的是人。卖病死肉、检验不合格的肉，或者农残兽残重金属严重超标的东西，只要「足以」让人吃出严重中毒就够罪，不用真有人吃坏，判3年以下。往食品里掺有毒有害的非食品原料，起步就是5年以下，不看你卖了多少钱。
- 收益：刑法第一百四十三条管的是这一档。你做的、卖的食品不符合食品安全标准。只要「足以造成严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾病的」，就够罪。判3年以下有期徒刑或者拘役（短期关押），同时罚钱。把人的健康搞出严重损害，或者有其他严重情节的，判3年以上7年以下并罚钱。后果特别严重的，判7年以上有期徒刑直到无期，罚钱或者把名下财产全部没收。第一百四十四条：在做的、卖的食品里掺进有毒有害的非食品原料，或者明知掺了还卖的，判5年以下有期徒刑并罚钱。把人的健康搞出严重损害，或者有其他严重情节的，判5年以上10年以下并罚钱。把人吃死了，或者有其他特别严重情节的，按第一百四十一条处罚（10年以上、无期或者死刑）。最高人民法院和最高人民检察院出过一份解释（两高解释）。它列明了哪几种情形算「足以造成严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾病」。一是「含有严重超出标准限量的致病性微生物、农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质」。二是「属于病死、死因不明或者检验检疫不合格的畜、禽、兽、水产动物肉类及其制品的」。三是「属于国家为防控疾病等特殊需要明令禁止生产、销售的」。四是「特殊医学用途配方食品、专供婴幼儿的主辅食品营养成分严重不符合食品安全标准的」。添加剂用超量、用错地方，到了会造成上述后果的程度，同样按第一百四十三条定罪。什么算「有毒、有害的非食品原料」，不由你说了算。一类是法律法规禁止往食品里加的物质。另一类是国务院有关部门公告的名单上的物质，比如禁用农药、禁止用在食用动物身上的药。还有一种情形也算第一百四十四条里的「其他严重情节」。做了、卖了10万元以上不满20万元。地点在中小校园、托幼机构、养老机构及周边。卖的对象是未成年人、老年人。不在指定屠宰厂、自己私设猪的屠宰场干屠宰和销售，情节严重的按非法经营罪判。做到10万元以上，或者挣到5万元以上，就算「情节严重」（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会(2020年修正). 刑法（第一百四十一、一百四十三、一百四十四条）. <https://flk.npc.gov.cn/detail?id=ff808181796a636a0179822a19640c92>（国家法律法规数据库）；最高人民法院、最高人民检察院(2021). 关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释（法释〔2021〕24号，第一、二、五、七、九、十七、十八条，2022年1月1日起施行）. <https://scjg.hebei.gov.cn/>

info/79117（河北省市场监督管理局转载全文）、<https://sft.ln.gov.cn/sft/ywgz/zflgw/xzys/2525860BD0F843EFA7A3B7FDC330614E/index.shtml>（辽宁省司法厅转载全文，两份逐字核对一致）

- 备注：和前面三条的分界线是：有没有踩到食品安全本身。没办证、标签漏项、吹疗效，罚的是钱。卖病死肉、超标货、乱加添加剂、掺非食品原料，进的是刑事程序。最省事的防线还是第8条（做食品先看自己落在哪一档）里那套动作。肉只从定点屠宰厂进。每批留好检疫证明和肉品品质检验合格证。配料只用查得到批准文号的。所谓「便宜处理的肉」「不知道哪来的边角料」，最常出事。原始来源最高人民法院公报的页面本轮返回 502，所以引了两份省级官方转载，并且互相逐字核对过。

12. 领了执照就开始有申报义务，没有收入也要按期零申报（照报一张全是零的表）

- 成本：不花钱。自己在电子税务局按月或者按季申报，一次几分钟。请人代记账是另一笔市场上的开支。用了人的，还要从成立那天算起 30 日内办社保登记。难的是没生意的月份也得记着按时报。
- 说人话：领了执照就要按期报税。一分钱没赚也要报，只是表上数字全填零。不报先罚 2000 元以下，情节严重的罚 2000 到 1 万。连着三个月所有税种都不报，系统会自动把你列为非正常户，发票就开不了了。
- 收益：「纳税人在纳税期内没有应纳税款的，也应当按照规定办理纳税申报」：这一期一分税都不用交，表照样要报。不按期报的，「由税务机关责令限期改正，可以处二千元以下的罚款；情节严重的，可以处二千元以上一万元以下的罚款」。不报又少缴了税的，税要追回来，还要把按天加收的滞纳金一起补上，另罚少缴那笔税的「百分之五十以上五倍以下的罚款」。滞纳金按每天万分之五加。「连续三个月所有税种均未进行纳税申报的，税收征管系统自动将其认定为非正常户，并停止其发票领用簿和发票的使用」。三个月什么都不报，系统就自己把你列为非正常户，发票领不了也开不了。补报并且接受处罚之后，自动解除。用了人的单位「应当自成立之日起三十日内.....向当地社会保险经办机构申请办理社会保险登记」（全国）
- 证据等级：A
- 来源：国务院 (2002). 税收征收管理法实施细则（国务院令第 362 号，第三十二、七十五条）。<https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c100010/c5195082/content.html>；全国人大常委会 (2015). 税收征收管理法（2015 年修正，第二十五、三十二、六十二、六十四条）。<https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c100009/c5195081/content.html>；国家税务总局 (2019). 关于税收征管若干事项的公告（国家税务总局公告 2019 年第 48 号，第三条）。<https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c100012/c5195194/content.html>；全国人大常委会 (2018). 个人所得税法（2018 年修正，第十二条）。<https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c100009/c5193028/content.html>；全国人大常委会 (2018). 社会保险法（2018 年修正，第五十七条）。http://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/xinwen/2019-01/07/content_2070267.htm
- 备注：「多证合一」之后不用单独办税务登记。拿营业执照上的统一社会信用代码登录电子税务局，确认登记信息，报上自己要交哪些税。个体工商户和个人独资企业交的是经营所得个税。先「在月度或者季度终了后十五日内」交一笔，再「在取得所得的次年三月三十一日前办理汇算清缴」（全年算总账，多退少补）。没开张也要报，零申报同样是申报。放着不管三个月就成了非正常户，发票停用，想注销也走不了简易程序，见本节第 23 条（亏了就按程序退场）

13. 发票只按真实交易开，小规模纳税人用足免税额

- 成本：不花钱。不买发票，不卖发票，也不替别人「走账开票」。按真实发生的生意开票、报税。
- 说人话：你要是按简易办法交税的小规模纳税人，一个月卖不到 10 万、一个季度卖不到 30 万，增值税就免了。本来按 3% 交的，同期也减到按 1% 交。反过来，「找人开票抵成本」就是虚开，起步判 3 年以下，还要罚 2 万到 20 万。
- 收益：规模小、按简易办法交税的那一档叫小规模纳税人。法律写的是「销售额未达到起征点的，免征增值税」。这条线叫起征点。从 2026 年 1 月 1 日到 2027 年 12 月 31 日，起征点是按月算 10 万元，按季度算 30 万元，按次或者按天算 1000 元，卖不到这条线就不用交。同一段时间里，本来按 3% 交的减到按 1% 交，卖房租和转让土地使用权除外。反过来说，开了没有真实买卖的增值税专

用发票，或者其他能拿去抵税的发票，判3年以下有期徒刑或者拘役，并罚2万到20万元。给别人开、给自己开、让别人给自己开、介绍别人开，都算。涉及税额较大的判3到10年。数额巨大的判10年以上或者无期（全国）

- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会(2024). 增值税法（2026年1月1日施行，第二十三条）. <https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c100009/c5237365/content.html>；财政部、税务总局(2026). 关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告（财政部 税务总局公告 2026 年第 10 号，第一、二、六条）. <https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c102416/c5247434/content.html>；全国人大(1997). 刑法（第二百零五条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180206_364975.shtml
- 备注：增值税法从2026年1月1日起施行。原来的两份小规模纳税人减免公告，2023年第19号和2023年第1号，跟着停止执行或者废止。金额门槛没变，但依据换了，本条已经按新文件更新。刑法原文页是1997年版，第二百零五条后来经修正案调过判几年的档次，本条只写核实到、而且没被改动过的那几档。免的是增值税，所得税另算。「找人开票抵成本」就是虚开，不是节税。

14. 自称税务局催你交钱报税的都是骗子，办税只走电子税务局和 12366

- 成本：不花钱。接到「税务抽查」「账户异常」「不报税就罚款」的电话、短信，或者有人加你好友，先挂断、不回。再打12366，或者打主管税务机关的固定电话核实。
- 说人话：税务部门不会打电话要你的银行卡密码、支付密码或者短信验证码，也不会给你一个账号让你把税打过去。真上门查账的，要出示检查通知书和检查证。接到这类电话先挂断，再打12366核实。已经转了钱，立刻打110或者96110止付。
- 收益：税务总局的提示原文：「税务部门不会通过微信小程序、电话、短信等方式索要银行卡密码、支付密码、账户余额及与银行卡收付款项相关的短信验证码」。「一些不法分子冒充税务干部以提供『帮办纳税申报』『税收优惠代办』『政策辅导』等为名接触纳税人」。要核实就打「12366 纳税缴费服务热线或主管税务机关固定电话」。真上门查账（稽查）的，「必须出示检查通知书和检查证」。「税款只能通过电子税务局或者在办税大厅缴纳，税务部门不会提供指定账号」。替人办税的中介机构也有一条。「以税务机关和税务人员的名义敲诈纳税人、扣缴义务人的」，按情节轻重罚款。打着税务局和税务干部的旗号，敲诈交税的人和代扣代缴税款的单位，就是这种情形。冒充国家机关工作人员招摇撞骗的，拘留10日以上15日以下，还可以再罚1000元以下。既够诈骗罪又够招摇撞骗罪的，「依照处罚较重的规定定罪处罚」（哪条罚得重按哪条判）（全国）
- 证据等级：A
- 来源：国家税务总局(2025). 税务部门提醒广大纳税人——增强防范意识 警惕互联网涉税诈骗. <https://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810219/n810724/c5243181/content.html>；国家税务总局扬州市税务局(2023). 扬州防范涉税诈骗宣传篇. https://jiangsu.chinatax.gov.cn/art/2023/8/28/art_23038_432322.html；国家税务总局(2025). 涉税专业服务管理办法（试行）（国家税务总局令第58号，第三十二条第七项、第三十三条）. <https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c100011/c5239044/content.html>；全国人大常委会(2025). 治安管理处罚法（2025年修订，2026年1月1日施行，第六十二条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202506/t20250627_699863.shtml；最高人民法院、最高人民检察院、公安部(2016). 关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（法发〔2016〕32号）. https://www.spp.gov.cn/zdgz/201612/t20161221_176278.shtml
- 备注：这类骗局专挑刚注册的个体户和小公司。话术是「系统显示你没报税，今天不处理就罚款」，然后把你引到他们自己的公众号或者小程序，一次收几百元。而那笔申报本来免费，自己几分钟就能做完。找市场上的机构代记账不违法，但它不是政府部门，也不会用税务局的名义催你。已经付钱或者转账的，按第8节第2条（被骗止付）立刻打110或96110要求止付

15. 收钱写「定金」不写「订金」，违约金写明数，账期当放贷来审

- 成本：不花钱。合同里写「定金」这两个字，金额不超过合同总金额的20%。先收钱再发货。答应对方先拿货、后付款（给账期）之前，先把对方查一遍。

- 说人话：写「定金」这两个字才有双倍规则：你毁约，这笔钱要不回来；对方毁约，要退你双倍。超过合同金额 20% 的那部分不算。写成「订金」，法律上没有这套规则。给账期等于把自己的钱白借给对方，对方倒了就是坏账。
- 收益：定金要等钱真交到对方手上才算数（自实际交付时成立）。付定金的一方毁约，这笔钱要不回来。收定金的一方毁约，要原数退回，再赔上同样一份（双倍返还）。超过合同总金额（主合同标的额）20% 的那部分，不按定金算。约定的违约金比实际损失高得离谱或者低得离谱的，法院可以按一方的请求往下调或者往上调。违约金和定金都写进了合同的，真出了违约只能挑一样要，不能两样都拿（全国，2021 年起）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大 (2020). 民法典（第五百八十五、五百八十六、五百八十七、五百八十八条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml
- 备注：「订金」在民法典里没有定金那套规则，一般只当预付款看待。这是实务里的通行说法，本节没有核实判例。账期就是把自己的钱无息借给对方，对方倒了就是坏账。给账期之前，先去国家企业信用信息公示系统查对方的记录，看它有没有被起诉过。

16. 用人第一个月内签书面合同，30 日内办社保登记

- 成本：社保里由公司出的那一部分，要一直交下去，各地的比例不一样。签合同本身不花钱，直接用当地人社部门的合同范本就行。
- 说人话：人来上班满一个月还没签书面合同，从第二个月起，每个月要按双倍发工资，一直算到满一年。社保要在用工 30 天内登记，不办的罚该交社保费的 1 到 3 倍。法律上没有「员工自愿放弃社保」这一项。
- 收益：人来上班满一个月、不满一年还没签书面合同的，每个月要按双倍发工资。从人上班第一天算起，30 日内要给他办社保登记。不办的先勒令改正。过了期限的，按该交的社保费罚 1 到 3 倍，经办这件事的人另罚 500 到 3000 元。社保没按时交、没足额交的，从欠的那天起按每天万分之五加钱（滞纳金）。过了期限还不交的，再按欠款罚 1 到 3 倍。单位要自己申报，按时把钱交足。只有天灾这类没法抗的法定事由，才能晚交或者少交。没有「员工自愿放弃」这一项（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会 (2007). 劳动合同法（第十、八十二条）. https://www.gov.cn/gongbao/content/2007/content_711013.htm；全国人大常委会 (2010). 社会保险法（2018 年修正，第五十八、六十、八十四、八十六条）. https://www.mohrss.gov.cn/xgk2020/fdzdgknr/zcfg/fl/202011/t20201102_394629.html
- 备注：双倍工资从第二个月一直算到满一年，越拖越贵。没签合同、没缴社保的员工，一旦出了工伤，或者离职之后去仲裁，补缴加上罚款再加上赔偿，往往比省下的那点钱多得多。

17. 工资按合同和法律给，加薪、借款、奖金都走书面

- 成本：不花钱。合同里把工资写清楚。加薪、奖金、垫付、借款，一律签字留一张纸。不口头承诺。也不从自己口袋里掏钱替公司发工资。难的是熟人开口时也照这个规矩办。
- 说人话：工资要按合同和法律按时足额发。欠了，员工可以直接找法院开支付令。加薪、奖金、垫付只是口头说说，真吵起来，拿不出证据的一方吃亏。自己掏钱借给员工，要写书面借条，写清数额、利息和什么时候还。
- 收益：劳动合同里必须写明的内容，就包括工资怎么给、社保怎么交。单位要按合同和国家规定，及时、足额发工资。拖着不发的，员工可以直接向法院申请支付令（法院开出的催款文书）。老板拿自己的钱借给员工，这就是一份借款合同。除了两个自然人之间另有约定的，都要写成书面的，写清借了多少、利息怎么算、什么时候还、怎么还。口头答应奖金没有白纸黑字，真吵起来，拿不出证据的一方吃亏（全国）
- 证据等级：C

- 来源：全国人大常委会 (2007). 劳动合同法（第十七、三十条）. https://www.gov.cn/gongbao/content/2007/content_711013.htm；全国人大 (2020). 民法典（第四百六十九、六百六十八条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml
- 备注：不是不帮人，是帮人也要走制度。制度之外的恩惠一旦成了惯例，想停掉就会起纠纷。私人借款和公司账混在一起，公司亏了，坏账就落在你自己头上。法条部分已核实，建议本身是经验，故 C 级。

18. 先卖再造：用预售和小订单验证有人买，再投钱生产

- 成本：几十到几百元，做个样品或者一个页面。再去找几十个真实客户，让他们预付或者下小单。这样比直接开工慢几个星期。难的是忍住不先把货做出来。
- 说人话：有人跟踪了 116 家意大利新公司大约一年：先立一个假设、再拿市场反馈去验的创业者，生意做得更好，也更愿意及时换方向，而且并没有更早放弃。所以，没人肯预付、没人肯下小单，就别信「做出来自然有人买」。
- 收益：一项随机对照试验，跟踪了 116 家意大利初创企业大约一年。随机对照试验就是把人随机分成两组，只给一组做培训，再比两组的结果。结果是：受过培训、按「先提假设、再用市场反馈严格检验」来做决定的创业者，业绩更好，也更可能及时掉头换别的方案，早期放弃的比例并不更高。作者的解释是，这种做法减少了往看着有戏、其实做不成的项目（假阳性项目）上继续砸钱的概率（意大利，2020 年发表）
- 证据等级：B
- 来源：Camuffo A, Cordova A, Gambardella A, Spina C (2020). A Scientific Approach to Entrepreneurial Decision Making: Evidence from a Randomized Control Trial. Management Science 66(2):564-586. <https://doi.org/10.1287/mnsc.2018.3249>
- 备注：只有这一项研究，样本小，而且是在意大利做的，所以定 B 级。标题、出处和摘要经 Crossref 与 Semantic Scholar 核对过，全文里的效果数字本节没有核实。落到操作上：没人肯预付、没人肯下小单，就别相信「做出来就有人买」。

19. 样品做出来先过一遍量产清单，再谈开工

- 成本：几百元做一次小批量试产。再花几个小时，把这几项算清楚：良率（100 件里有几件能卖）、供应商的起订量和账期、库存要占多少钱、包装和物流、认证和许可、商标。难的是忍住不跳过这一步直接开工。
- 说人话：一件样品和一千件的差别，在于钱压在哪里。良率决定真实成本。起订量和账期决定你要先垫多少钱。库存决定钱什么时候能回来。产品要是在强制性认证目录里，没认证、没标认证标志就不能出厂和销售。
- 收益：一件样品和一千件的差别，在于钱压在哪里。良率决定真实成本，良率就是做出来的一批里有几成合格能卖。供应商一次最少要你订多少（起订量），发货之后多久才收得到钱（账期），这两项决定你要先垫多少钱。库存决定钱什么时候回来。列入强制性产品认证目录的产品，必须先通过认证，并且在产品上标出认证标志，才能出厂和销售。没认证就擅自出厂销售的，按认证认可条例处罚。做餐饮和卖食品要办食品经营许可（全国）
- 证据等级：C
- 来源：质检总局 (2009). 强制性产品认证管理规定（质检总局令第 117 号，第二、四十九条）. http://www.gov.cn/gongbao/content/2010/content_1533513.htm；市场监管总局 (2023). 食品经营许可和备案管理办法（市场监管总局令第 78 号，第四条）. https://www.gov.cn/gongbao/2023/issue_10606/202307/content_6894763.html
- 备注：清单本身是经验方法，法条部分已核实原文。投产之前，先到国家知识产权局的商标查询系统查一下有没有近似的注册，再去申请自己的商标。用别人的商标和图案的红线，见第 20、21 条（进货留票据、图案要自己做或买授权）。强制认证目录以市场监管总局最新公布的为准。

20. 进货一批留一批票据和上家信息，进货价明显低于市场价的不进：员工进的假货，老板是被判的那个

- 成本：不花钱。每批货都留好这几样：采购合同、发票、付款记录、上家的营业执照和授权文件。再定一条内部规矩：谁进的货谁签字，价格明显低于市场价的一律不进。难的是放过那些看着很赚钱的低价货。
- 说人话：卖假货，挣到3万，或者卖到5万，就够判刑，判3年以下。货压在仓库没卖出去也算。「我不知道是假的」不由你说了算：进货价明显低于市场价又说不出理由，就会被认定你知情。留住采购合同、发票、付款记录和上家信息，才有免赔那条路。
- 收益：明知是假冒注册商标的商品还卖，挣到的钱（违法所得）够3万元，或者卖出去的金额够5万元，就到了要判刑的门槛。判3年以下，同时罚钱，或者只罚钱。达到这个标准十倍的，判3到10年并罚钱。货还压在仓库没卖出去也算：货值到了销售金额标准三倍以上的，同样构成犯罪。「明知」不用你自己承认。最高人民法院和最高人民检察院2025年的司法解释，列了五种可以直接认定你知情的情形，你拿得出证据证明确实不知道的除外。一是知道商品上的注册商标被涂改、调换或者覆盖。二是伪造、涂改商标注册人授权文件，或者知道该文件被伪造、涂改。三是因销售假冒商品受过刑事或者行政处罚，又销售同一种的。四是无正当理由，以明显低于市场价格进货或者销售的。五是被行政执法机关、司法机关发现后，转移、销毁侵权商品和会计凭证等证据，或者提供虚假证明的。公司犯这一条的，「对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员」按同一条处罚。就是公司罚钱，拍板的负责人和经手的人按同一条判。所以货是员工进的，挨罚挨判的还是拍板的那个人。反过来，商标法留了一条出路：卖的时候确实不知道这货侵犯了别人的注册商标，「能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的，不承担赔偿责任」。能不能免赔，全看有没有票据和上家信息，没留就用不上这一条（全国，司法解释2025年4月26日起施行）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会(2020). 刑法修正案（十一）（第十七、二十四项，即刑法第二百一十四、二百二十条）. https://www.spp.gov.cn/zd gz/202012/t20201227_503682.shtml；最高人民法院、最高人民检察院(2025). 关于办理侵犯知识产权刑事案件适用法律若干问题的解释（法释〔2025〕5号，2025年4月26日起施行）. https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbt/202504/t20250424_693977.shtml；全国人大常委会(2019). 商标法（2019年修正，第五十七、六十四条；2026年6月26日修订后为第七十二、七十八条，自2027年1月1日起施行）. https://www.cnipa.gov.cn/art/2019/7/30/art_95_28179.html、https://www.cnipa.gov.cn/art/2026/6/26/art_95_206942.html
- 备注：化妆品、酒水、母婴、数码、服装是这类案子的高发品类。共同点是同一款货有巨大的价差空间。「渠道货」「尾单」「海外免税」这些说法，都不能替代票据。判刑之外还有一道行政处罚：认定侵权成立的，侵权商品和工具要没收，违法经营额5万元以上的还可以并处5倍以下罚款。已经进了货才发现不对，立刻停售、封存，再联系品牌方或者市场监管部门。别继续卖，更别把货和账销毁。销毁证据正好落进上面「推定你明知是假货」的第五种情形。用别人的图案见第21条（图案要么自己做要么买授权）。有一种套路专门打这条：有人主动上门，说这批笔或者别的小商品白送给你，放店里卖了再分钱。过些天就有人来买走、当场取证，再按侵权来索赔。白给的货，免赔要的三个条件恰好全缺：没有采购合同和付款记录，说不出真实的提供者，价格明显不正常。「合法取得并说明提供者」一条都用不上。所以主动送货上门、不给票据、只留一个微信号的，一律不上架。真要做代销，就签书面的代销合同，留下对方的身份证和营业执照复印件，把货归谁、侵权了算谁的写进去。

21. 商品、包装、吊牌和宣传图上的图案要么自己做要么买授权，改个颜色、加个图标不算「改过了」

- 成本：正版图库的授权从几十元一张起。找人原创设计，几百到几千元。每一张用在商品上的图，都留一份授权凭证和购买记录。难的是不去用网上随手搜来的图。

- 说人话：在别人的图上改个颜色、换个底色、加个自己的图标，还是没经许可用别人的作品。为赚钱复制别人的美术作品，挣到3万、做到5万，或者印够500张，就构成侵犯著作权罪，判3年以下。商标那边，「像到容易混淆」本身就算侵权。
- 收益：著作权法把「未经著作权人许可，以改编、翻译、注释等方式使用作品」和直接复制并列为侵权行为。所以在原图上改颜色、换底色、加个自己的图标，仍然是未经许可使用别人的作品。要判刑的门槛在这里：为了赚钱，没经作品的版权人（著作权人）许可，就把美术作品印出来卖（复制发行）。够上罪的是三个数。挣到的钱（违法所得）够3万元。或者这门买卖做到5万元（非法经营数额）。或者印出来的件数加起来够500份（张）。到了其中任何一个数，就构成侵犯著作权罪。判3年以下，同时罚钱，或者只罚钱。达到十倍标准的判3到10年。只是卖别人印的侵权货，挣到5万元以上，或者卖出去10万元以上，按销售侵权复制品罪判5年以下。商标也一样：在同一种商品上使用与注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用相同或者近似的商标，「容易导致混淆的」本身就在侵权范围内。「近似」是法条明写的侵权情形，稍微改一改仍然算侵权（全国，司法解释2025年4月26日起施行）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会（2020）. 著作权法（2020年修正，第五十二条第六项、第五十三条）. http://www.npc.gov.cn/npc/c2/c30834/202011/t20201119_308796.html；全国人大常委会（2020）. 刑法修正案（十一）（第二十、二十一项，即刑法第二百一十七、二百一十八条）. https://www.spp.gov.cn/zd gz/202012/t20201227_503682.shtml；最高人民法院、最高人民检察院（2025）. 关于办理侵犯知识产权刑事案件适用法律若干问题的解释（法释〔2025〕5号）. https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbt/202504/t20250424_693977.shtml；全国人大常委会（2019）. 商标法（2019年修正，第五十七条第二项；2026年修订后为第七十二条第二项）. https://www.cnipa.gov.cn/art/2019/7/30/art_95_28179.html
- 备注：常踩的有三处。一是把网上搜来的卡通形象和明星图，印在衣服、杯子、手机壳上。二是字体：商用字体多数要单独授权，免费预览不等于免费商用。三是给客户做的设计稿里夹了没授权的素材，责任仍然在卖货的人身上。要省事，就用有商用授权的图库，并且把授权页存下来。或者让设计方在合同里写清素材从哪儿来、授权到什么范围，出了事由设计方负责。判刑之外还有民事赔偿和行政罚款：损害公共利益的，可以没收违法所得，并按违法经营额的1到5倍罚款。投产前查商标见第19条（样品先过一遍量产清单）。反过来，自己的图被别人用了，也按这套规则维权。把别人的漫画、影视剧传到网上，挂广告、收会员费的刑事线，见第9节第24条（汉化漫画、搬运影视剧）。

22. 在岗位上按规程办事，规程之外的好意先想清楚责任归谁

- 成本：不花钱。上班做事按制度、按医嘱、按流程走。不在自己的权限之外替人做决定。想帮忙之前，先问自己一句：出了事谁负责。难的是当场顶住「通融一下」的请求。
- 说人话：以护士为例：条例写明，发现病人病情危急，要立即通知医师；发现医嘱违反规定，要向开医嘱的医师提出。别的岗位也一样，先看清自己这份规程把「必须上报」划在哪儿。法律也没让人见死不救：自愿出手紧急救助，把人弄伤了，不用赔钱。
- 收益：以护士为例，法规写明的职务边界是这样的。发现病情危急，立即通知医师。紧急情况下为抢救垂危患者，可以先行实施必要的紧急救护。发现医嘱违法违规，或者违反诊疗技术规范的，要向医师提出，必要时向科室负责人报告。民法典另有规定：自愿出手做紧急救助，结果把被救的人弄伤了的，救人的一方不用赔钱（不承担民事责任）（全国）
- 证据等级：B
- 来源：国务院（2008）. 护士条例（国务院令 第517号，第十七条）. http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2008-03/28/content_6169.htm；国务院（2020）. 护士条例（2020年修订，第十七条）. <https://flk.npc.gov.cn/detail?id=ff808081777d07c50177b8ed29bf3950>（国家法律法规数据库）；全国人大（2020）. 民法典（第一百八十四条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml

- 备注：岗位之内按规程办，紧急救人受法律保护。其余的事，先分清是谁的权限、谁的责任，别用私人的好意代替制度上的决定。护士条例 2020 年经国务院令第 726 号修订，只改了注册那几条，第十七条一字未动。医师法里关于按诊疗规范执业的条款，本次未能打开官方原文，所以没有引用。

23. 亏了就按程序退场：能简易注销就注销，资不抵债走破产，别放着不管

- 成本：简易注销自己就能办：在国家企业信用信息公示系统上挂出来 20 日。还有债没还完的，要先把账理清，该收的收回来，该还的还掉，这一步叫清算。走破产要向法院申请，耗时几个月。难的是亏了之后不想面对，一直拖着不办。
- 说人话：没欠债、不欠工资税款社保的，全体投资人写份承诺，公示 20 天没人提异议就能简易注销。个体户不用公示，10 天没异议直接注销。还不上债就申请破产。放着不管、2 年不报年报又联系不上的，吊销执照，负有责任的法定代表人 3 年内不能再当法定代表人。
- 收益：欠别人的和别人欠你的都没有，或者都已经还清。不欠工资、不欠社保、不欠税。全体投资人写了书面承诺。满足这几条，挂出来公示 20 日没人提异议，就能走简易注销。个体户不用公示，有关部门 10 日内没有异议就直接注销。公司还不上到期的债、欠的又比手上有的多（资不抵债）的，可以向法院申请重整、和解或者破产清算。已经解散又没清算、欠的比有的多的，该负责清算的人应当去申请破产清算。放着不管的后果是这样的：不按期公示年报，会被列入经营异常名录。连续 2 年不报年报、被列入经营异常名录还不改，按登记的地址又联系不上的，吊销营业执照。担任被吊销执照企业的法定代表人、对此负有个人责任的，从吊销那天算起 3 年内不得再当公司的法定代表人和董事、监事、高管。已经列入经营异常名录的，连简易注销都走不了（全国）
- 证据等级：A
- 来源：国务院 (2021). 市场主体登记管理条例（国务院令第 746 号，第三十一、三十二、三十三条）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-08/24/content_5632964.htm；市场监管总局等六部门 (2025). 企业注销指引（2025 年修订）（2025 年第 52 号公告）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202512/content_7053238.htm；全国人大常委会 (2006). 企业破产法（第二、七条）. http://www.gov.cn/gongbao/content/2006/content_413952.htm；国务院 (2024 修订). 企业信息公示暂行条例（国务院令第 777 号修订，第十八条）：「企业因连续 2 年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正，且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系的，由县级以上市场监督管理部门吊销营业执照」. <https://flk.npc.gov.cn/detail?id=ff8081819c46fcc5019cd18fc6e9557d>（国家法律法规数据库）；国务院 (2024). 关于修改和废止部分行政法规的决定（国务院令第 777 号）. https://www.gov.cn/gongbao/2024/issue_11246/202403/content_6941844.html；市场主体登记管理条例（第十二条第四项）与公司法（2023 年修订，第一百七十八条第一款第四项）：担任因违法被吊销营业执照的企业的法定代表人并负有个人责任的，自被吊销营业执照之日起未逾 3 年不得担任法定代表人和董事、监事、高级管理人员. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-08/24/content_5632964.htm；https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202312/content_6923395.htm
- 备注：企业信息公示暂行条例 2024 年经国务院令第 777 号修订，5 月 1 日起施行，此后没有再改。旧版第十七条「经营异常满 3 年列入严重违法企业名单」已经删掉。现在的严重违法失信名单管的是年报弄虚作假、情节严重的企业。网上很多说法还是旧版，别照抄。个人破产制度（个体户也算在内）目前只有个别地区在试点，本节没有核实原文，所以不写。

24. 花钱请人代运营网店、上开店培训、做「无货源」之前，先问清后面还要不要加钱、销量从哪来

- 成本：不花钱。交钱之前要到三样东西：书面合同、对方公司的全称、退钱的条件。钱只付给合同上那家公司，不转给个人账号。难的是对方晒出「学员月入过万」的截图时，忍住不当场交钱。
- 说人话：这类骗局先收一笔小钱，再拿「升级套餐」、垫付货款、解冻金让你一次次加钱。后台的订单和收益可能是做出来的，想提现时就提不出来。靠刷单冲销量本身就违法，被查到的代运营要挨罚。

- 收益：广东省高级人民法院判过一个代运营骗局。蒋某、徐某等 55 人在广州、南宁、杭州开了多家公司。法院认定他们「明知根本不具备电商代运营的能力和技术条件」。他们还是以给淘宝网店代运营为名，诱骗 7711 名被害人购买、升级「服务套餐」。一共骗走 5299.4 万余元。两名首犯按诈骗罪分别判了 14 年和 13 年 6 个月。法院说，骗局设计得「严丝合缝」，「多名被害人一再受骗」。江苏省公安厅 2025 年把「无货源」跨境电商骗局拆成四步。第一步，在社交平台发「零基础」「无需囤货」的信息。第二步，以「运营指导」的身份加你，让你下载指定的平台。第三步，你开店后很快有第一单。对方让你先付商品成本价，说买家的货款冻结在平台里，收货后解冻。随后后台造出大量订单，让你不断加钱。第四步，想提现时就说「账户异常」「系统维护」，要你再交解冻金、手续费。案例里的张女士陆续垫进去 90 余万元，3 天后网站就打不开了。刷单那一头：一家代运营商给商户组织虚假团购冲排名。市场监管部门罚了它 10 万元，平台扣了它 5 万元保证金，法院支持平台扣钱。最高人民法院 2026 年把它列为典型案例，原话是「虚假交易、刷单炒信本为法律明令禁止的行为」。市场监管总局 2025 年也公布过一个案子。一家公司卖「一键搬家」「一键代发」软件，把别的平台的商品信息爬过来上架，被罚 53 万元。总局提示经营者「不得实施『搬家盗店』『无货源经营』等」违法行为。出路在民法典里：被对方用欺诈手段骗着签的合同，你可以请法院或者仲裁机构撤销。要在知道被骗那天起 1 年内提出。撤销以后，对方因此拿到的钱应当返还（全国）
- 证据等级：B
- 来源：广东省高级人民法院 (2023). 广东法院打击治理电信网络诈骗犯罪典型案例（案例三：蒋某、徐某等 55 人犯罪集团诈骗案）。https://www.gdcourts.gov.cn/gsxx/quanweifabu/anlihuicui/content/post_1388464.html；江苏省公安厅 (2025). 防范提示：无货源跨境电商，当心有诈！https://gat.jiangsu.gov.cn/art/2025/2/13/art_89956_11491354.html；最高人民法院 (2026). 最高人民法院发布依法规范平台经营、保护消费者合法权益典型案例（案例三：某代运营商诉某平台服务合同纠纷案）。<https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/507691.html>；市场监管总局 (2025). 市场监管总局公布五起网络不正当竞争典型案例（案例一）。https://www.samr.gov.cn/xw/zj/art/2025/art_0d043840ec9445a689496bcf30c94820.html；全国人大 (2020). 民法典（第一百四十八、一百五十二、一百五十七条）。https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml
- 备注：看到「零基础」「无需囤货」「低投入，高回报」「保证盈利」，就先停下。让你往它指定的平台里垫货款的，也先停下。交钱前去国家企业信用信息公示系统，查对方的执照和处罚记录。合同里写清服务内容、达不到怎么退钱。聊天记录、合同和转账截图都留好。已经转了钱，立刻打 110 或者 96110 要求止付，见第 8 节第 2 条（被骗止付）。对方确实干了活、只是效果差，多半算合同纠纷，要走协商、投诉或者起诉。撤销合同要打官司，一审普通程序 6 个月起，律师费自己出，判下来对方也可能早就跑了。打着加盟旗号收钱的，先按第 5 条（加盟前先查商务部备案）查备案。受益人主要是你自己。

13. 紧急情况：先做什么

本节讲出了事先做什么、再做什么、什么不要做。急救和野外的条目算的是特定死因和活下来的比例。威胁和骗局的条目算的是钱和人身自由。两类数字不互相换算。条目的顺序按「这事多常见 × 做对做错差多少条命」从高到低排。这些条目首先是给你自己和配偶、直系亲属用的。心脏骤停有 79.2% 发生在家里，你最可能救的就是家里人。对朋友同事次之。对陌生人也不是一点好处没有，但这一档最低，还可能被讹、被卷进案子。所以这类条目把保护自己的动作和免责的条款写在前面。

本节只收几分钟内要做的动作。认出骗局、被人拿把柄要钱，处置要按天算，不在这一节。反诈的硬规则和七种高发骗局见第 8 节第 3 条（反诈硬规则）。被人拿隐私照片、裸聊录像要钱见第 8 节第 32 条（对方拿把柄来要钱）。钱已经转出去了，立刻打 110 或 96110 要求止付，见第 8 节第 2 条（止付）。本节条目按主题分成下面几块，括号里是条号。

心肺复苏和噎住：有人倒地没呼吸（第 1 条），老人摔倒别急着扶（第 2 条），有人噎住说不出话（第 26 条），婴儿噎住哭不出声（第 43 条），婴儿心肺复苏（第 44 条）。

突发急症：突然嘴歪、一侧没劲（第 3 条），天旋地转站不稳（第 4 条），一只眼睛突然黑掉（第 5 条），一只眼又胀又痛（第 6 条），胸口压着疼（第 7 条），撕开一样的剧痛（第 8 条），这辈子最疼的头痛（第 9 条），老人磕过头之后变迟钝（第 10 条），一条腿突然肿起来（第 11 条），过敏性休克（第 15 条），有人抽搐倒地（第 16 条），糖尿病人突然发抖（第 17 条）。

外伤和烫伤：大出血先压住伤口（第 12 条），被狗、猫咬伤（第 13 条），烫伤后冲凉水（第 14 条），异物扎进身体别拔（第 40 条），怀疑骨折别再动（第 41 条）。

中毒、火灾和意外：有人触电先断电（第 18 条），一氧化碳报警器响了（第 19 条），误服清洁剂、农药、药物（第 20 条），化学品溅到身上（第 21 条），高温下头晕、不出汗（第 22 条），中暑的人喝淡盐水（第 23 条），火灾时贴地爬（第 24 条），看到有人溺水（第 25 条），地震时先看房子（第 30 条）。

野外：无人区迷路留在原地（第 27 条），发抖、说话含糊是失温（第 28 条），被蛇咬别切别吸（第 29 条），遇到熊、野猪、野狗（第 31 条），野外遇上雷雨（第 32 条），上高原慢慢升（第 33 条），被蜱虫叮住（第 34 条），野外的水烧开再喝（第 35 条）。

冲突和救人之后：荒郊野外被索财（第 36 条），撞见一群人打架（第 37 条），救人受了伤、搭进了钱（第 39 条）。

性侵和 HIV 暴露：可能被 HIV 暴露（第 38 条），被性侵之后（第 42 条）。

1. 有人倒地没呼吸，立刻用力按压胸口，让旁人打 120 并找 AED

- 成本：不花钱。红十字会或者医院的心肺复苏课，半天到一天，学一次够用多年。没学过也能做：双手叠起来放在两乳头连线中点，每秒大约 2 次用力往下压，不要停。
- 说人话：你最可能按的是自家人：心脏骤停有 79.2% 发生在家里。有人按压，活着出院的比例从 3.9% 升到 16.1%。叫不应、没呼吸，就直接按。位置在两乳头连线中点，双手叠起来用力压，每秒 2 次，不停。让第二个人打 120、拿 AED，你的手别停。
- 收益：79 项研究、142,740 人合起来算（荟萃分析）：心跳停在医院外面（院外心脏骤停）的人，活着出院的总共只有 7.6%。在场的人做了心肺复苏的，活着出院的比例从 3.9% 升到 16.1%。有人在旁边看见发作的占 53%，真得到在场者按压的只有 32%。中国 BASIC-OHCA 登记了 38,227 例急救接诊病例。其中 30,282 例（79.2%）的心脏骤停发生在家中。这批人里，在场者按压率 20.3%，活着出院的 1.2%。顺序是先按压，再让第二个人打电话和拿 AED。机器开机后照着它的语音做
- 证据等级：A
- 来源：Sasson C 等 (2010). Predictors of survival from out-of-hospital cardiac arrest: a systematic review and meta-analysis. *Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes*. <https://doi.org/10.1161/CIRCOUTCOMES.109.889576>; Zheng J 等 (2023). Incidence, process of care, and outcomes of out-of-hospital cardiac arrest in China: a prospective study of the BASIC-OHCA registry. *The Lancet Public*

Health. [https://doi.org/10.1016/S2468-2667\(23\)00173-1](https://doi.org/10.1016/S2468-2667(23)00173-1) ; 全国人大 (2020). 民法典 (第一百八十四条) . https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml

- 备注：不满 1 岁的孩子手法不同，要吹气，见本节第 44 条（婴儿心肺复苏）。不要先掐人中，不要先找家属，不要先拍视频。也不要因为怕按断肋骨就不敢用力。民法典第一百八十四条写明：自愿做紧急救助、把受助人弄伤了，救助人不承担民事责任。

2. 老人摔倒、有人倒地，先蹲下喊他、打 120，别急着把人扶起来；陌生人这档走开也合法，停下来就别上手搬

- 成本：不花钱。蹲下去问一句、打个电话，几分钟。难的是忍住伸手去扶的那一下。对陌生人还要多算一笔：打 120 会留下你的号码，可能被回电，也可能被问一次话。真被家属盯上，打官司是几个月起步的事。而且就算最后判你赢，律师费也得自己出。
- 说人话：这条的主线是自家老人和身边熟人。先看有没有呼吸，没有就按第 1 条（用力按压胸口）压胸。有呼吸也别抱起来：人可能是先中风、先晕厥才摔的，硬扶会加重。蹲下叫他，问他记不记得自己怎么倒的。腰背疼、像骨折的一律不搬，原地打 120。
- 收益：卫生部《老年人跌倒干预技术指南》写明两句话。一句是「跌倒是我国 65 岁以上老年人伤害死亡的首位原因」。另一句是「发现老年人跌倒，不要急于扶起，要分情况进行处理」。意识不清的，立即拨打急救电话。有呕吐的，把头偏向一侧并清理口鼻。呼吸心跳停止的，立即做胸外按压。「如需搬动，应保证平稳，尽量平卧」。意识清楚的，先问他对跌倒过程有没有记忆，「如不能记起，可能为晕厥或脑血管意外」。有剧烈头痛，或者口角歪斜、言语不利、手脚无力的，「立即扶起老年人可能加重脑出血或脑缺血，使病情加重」。有骨折迹象，或者腰背疼痛、大小便失禁的，「如无相关专业知知识，不要随便搬动」。以上几种都应立即拨打急救电话。老人自己想站起来的，可以协助他缓慢起立，「坐、卧休息并观察，确认无碍后方可离开」。说到「怕被讹」，法律上是这样规定的。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条有两句。头一句是「当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实……应当提供证据加以证明」。第二句是「在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果」。民法典第一千一百九十八条的原文是：「宾馆、商场、银行、车站、机场、体育场馆、娱乐场所等经营场所、公共场所的经营者、管理者或者群众性活动的组织者，未尽到安全保障义务，造成他人损害的，应当承担侵权责任。」民法典第一百八十四条：「因自愿实施紧急救助行为造成受助人损害的，救助人不承担民事责任」。最高人民法院公布过一个典型案例。药店经营者给心脏骤停的人做心肺复苏，压断了对方的肋骨。受助人住院 18 天，索赔 9 千余元。法院判决救助人不承担民事责任
- 证据等级：B
- 来源：卫生部 (2011). 老年人跌倒干预技术指南（「老年人跌倒后的处理」）. 全文 PDF 见广东省疾病预防控制中心 <http://cdcp.gd.gov.cn/gcdcdfiles/editor/uploadfile/20111027094832117.pdf>, 现场处理部分全文见贵南县人民政府转载 https://www.guinan.gov.cn/lmb/zc1_zwggk/zc/aztfl/qt/content_27609778 ; 全国人大 (2020). 民法典 (第一百八十三、一百八十四条) . https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml ; 最高人民法院 (2023). 人民法院抓实公正与效率践行社会主义核心价值观典型案例 (案例十三, 齐某某诉孙某某健康权纠纷案, 辽宁省康平县人民法院) . <https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/408162.html> ; 最高人民法院 (2022 年第二次修正, 2022 年 4 月 10 日施行). 关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释 (第九十条) . <https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/353651.html> ; 民法典第一千一百九十八条同上最高检转载全文; 全国人大常委会 (2023 年修正, 2024 年 1 月 1 日施行). 民事诉讼法 (第一百五十二、一百六十四条) . 上海市发展和改革委员会转载全文 <https://fgw.sh.gov.cn/ys-syjf-zc-2.4.1-h5/20240408/073febdb2b04464390546232d4089f51.html> ; 国务院 (2006). 诉讼费用交纳办法 (国务院令 第 481 号, 第六、二十九条) . https://www.gov.cn/ziliao/flfg/2006-12/29/content_483682.htm ; 全国人大常委会 (2025). 治安管理处罚法 (2025 年修订,

2026 年 1 月 1 日起施行，第二十六条第一项、第五十条第五项）。https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202506/t20250627_699863.shtml

- 备注：定 B 是因为指南只说了该怎么处置，没有「照做能少死多少人」的数字。第一百八十四条免的是救人过程中弄出的损害，前提是你自愿、情况紧急。「自作主张把人塞进私家车送医」这类它不管，等 120 更稳妥。打完 120 别挂电话，按接线的调度员说的做。这套判断首先是给自家老人和熟人用的。换成路上不认识的人，走开不违法，也最省事：法律没规定你必须救。停下来要付的账要逐层算：时间、留号码、被家属找上、被告上法庭、闹到单位、被拍被传上网。详见 [docs/遇到陌生人出事该不该停.md](#)。真决定停下，唯一必须做到的是**别上手搬**，理由在医学上：硬扶可能加重脑出血或者脊柱损伤。有一个例外：这地方要是你在经营、你在管，或者活动是你组织的，走开就可能要担责。民法典第一千一百九十八条给的安全保障义务，要求你为场子里的人负一份安全责任。防跌倒本身见第 1 节第 13 条（练平衡和腿部力量）。老人磕过头之后的迟发症状见本节第 10 条。救人受伤之后的钱见本节第 39 条。被网暴怎么留证报警见第 8 节第 16 条。

3. 突然嘴歪、一侧胳膊没劲、说话说不清，立刻打 120，不要等、不要自己开车去

- 成本：不花钱。三个动作，看一遍就会：让他笑一下、双手平举、说一句完整的话。
- 说人话：嘴歪、一侧胳膊抬不起、说话说不清，立刻打 120。发病 3 小时内打药通开血管，恢复到生活基本能自理的可能性大约是不打药的 1.75 倍。拖到 3 到 4.5 小时只剩 1.26 倍。超过 4.5 小时就看不出差别了。记下症状开始的准确时间。别喂水喂药，别自己开车。
- 收益：把 16 项静脉溶栓随机试验、6756 名患者的个体数据合起来算（荟萃分析）。静脉溶栓就是打药把堵住的血管通开。发病 3 小时内用阿替普酶溶栓，恢复到生活基本能自理（改良 Rankin 评分 0-1）的比值比 1.75，95% CI 1.35-2.27（可信范围）。这个结果出现的可能性约为不溶栓的 1.75 倍。拖到 3 到 4.5 小时是 1.26（1.05-1.51）。超过 4.5 小时是 1.15（0.95-1.40），统计上已经看不出差别。
- 证据等级：A
- 来源：Emberson J, Lees KR, Lyden P, et al. (2014). Effect of treatment delay, age, and stroke severity on the effects of intravenous thrombolysis with alteplase for acute ischaemic stroke: a meta-analysis of individual patient data from randomised trials. *Lancet*, 384(9958), 1929-1935. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(14\)60584-5](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)60584-5)
- 备注：溶栓越早越有效，超过 4.5 小时就基本没用了。打 120 而不是自己开车，是因为救护车会直接送到有卒中中心的医院，还会提前通知对方准备。记下症状开始的准确时间，医生要用它决定能不能溶栓。别喂水喂药，别等「休息一下看看」

4. 突然天旋地转站不稳、看东西成双、一只眼发黑，或者手指点不到自己鼻尖，也按卒中打 120

- 成本：不花钱。在「脸歪、抬手、说话」这三个动作（第 3 条，突然嘴歪、说话说不清）之外再加两个。一个是让他站直闭眼，看晃不晃，再问他看东西有没有重影、有没有缺一块。另一个是自己怀疑时伸手指点鼻尖，闭上眼再点一次。
- 说人话：只看「脸歪、抬手、说话」三条，一成多的卒中会被漏掉，因为有的卒中一开始既不歪嘴也不瘫手。把站不稳、看东西重影或缺一块也算进去，漏掉的降到 4.4%。突然天旋地转站不住、看东西成双、手指点不到自己鼻尖，一样打 120，一样记下时间。
- 收益：美国肯塔基大学卒中中心 2014 年回顾了 736 例急性缺血性卒中（血管堵住引起的中风）的病历。其中 14.1% 的病人发病时完全没有脸歪、胳膊无力、说话不清这三个症状（FAST）。把「走路不稳、腿没劲、视觉症状」也算进筛查，漏掉的比例从 14.1% 降到 4.4%
- 证据等级：B
- 来源：Aroor S, Singh R, Goldstein LB (2017). BE-FAST (Balance, Eyes, Face, Arm, Speech, Time): Reducing the Proportion of Strokes Missed Using the FAST Mnemonic. *Stroke*, 48(2), 479-481. <https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.116.015169>

- 备注：小脑和脑干那一片的血管堵了（后循环梗死），常常不歪嘴、不瘫手。它只是天旋地转、走路偏斜、复视（看东西成双）、喝水吃饭呛，最容易被当成颈椎病、低血糖、耳石症耽误。指鼻不准、闭眼站不住，是小脑受累的表现。但没有哪个动作能反过来排除卒中：突然出现、不缓解就打120，并记下发作的准确时间。该研究只翻了一家医院的病历，作者自己写明还要再验证

5. 一只眼睛突然像拉下窗帘一样黑掉，哪怕几分钟就自己好了，也当天按卒中去急诊

- 成本：不花钱。急诊评估和血管检查要占掉半天到一天。
- 说人话：一只眼突然像拉下窗帘一样黑掉，是眼底血管堵了，堵得越久，能救回的视网膜越少。它也是脑缺血的一种，接下来几天容易中风。当天评估、当天开始治的人，90天内再中风的比例从10.3%降到2.1%。当天去有卒中中心的急诊，别等第二天挂眼科。
- 收益：美国心脏协会2021年关于视网膜中央动脉阻塞（眼底那根主血管被堵住）的科学声明写明：「急性视网膜中央动脉阻塞是急症」。救治体系应当把它按急诊来识别、按轻重缓急排顺序。断血时间越长，还能救回来的视网膜越少。牛津EXPRESS研究看的是两类病人：小卒中，和症状自己好转的脑缺血（医学上叫短暂性脑缺血发作）。这批病人改为当天评估、当天开始治疗之后，90天内再发卒中的比例从10.3%（32/310）降到2.1%（6/281）
- 证据等级：B
- 来源：Mac Grory B, Schrag M, Biousse V, et al. (2021). Management of Central Retinal Artery Occlusion: A Scientific Statement From the American Heart Association. *Stroke*, 52(6), e282-e294. <https://doi.org/10.1161/STR.0000000000000366>; Rothwell PM, Giles MF, Chandratheva A, et al. (2007). Effect of urgent treatment of transient ischaemic attack and minor stroke on early recurrent stroke (EXPRESS study): a prospective population-based sequential comparison. *Lancet*, 370(9596), 1432-1442. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(07\)61448-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(07)61448-2)
- 备注：定B是因为EXPRESS不是随机试验。它比的是同一片人群改做法之前、之后两段时间，两段之间别的条件也可能变了，这部分分不开。眼前一黑几分钟又自己恢复，最容易被当成「累的」「低血糖」放过去。它是短暂性脑缺血发作的一种，接下来几天正是卒中高发的窗口。不疼、不红、不流泪的单眼看不见，尤其要当回事。别等第二天挂眼科门诊，直接去有卒中中心的医院急诊。

6. 一只眼又胀又痛、发红，看灯有一圈彩虹，还头痛恶心想吐，当天去眼科急诊

- 成本：不花钱。眼科急诊量眼压、查前房，占掉半天。
- 说人话：这是青光眼急性发作。眼睛里的水排不出去，眼压一下子顶上去。拖得越久，视神经压坏得越多，坏了就回不来。武汉封控期间的病人平均拖了241小时才治上，失明的占21.87%。第二年同期没封控，平均拖121小时，失明的占7.84%。
- 收益：武汉一家眼科医院比了两段时间的急性原发性闭角型青光眼病人。2020年封控的76天里有54人64眼，2021年同期有46人51眼，两组的人口特征相近。从出现症状到接受治疗，封控那组是241.84±211.95小时，对照组是121.53±96.12小时（ $P=0.001$ ）。就诊时的眼压是52.63±12.45 mmHg对45.16±9.79 mmHg（ $P=0.001$ ）。失明的比例是21.87%对7.84%。查出青光眼性视神经病变的是20/64眼（31.25%）对7/51眼（13.73%）（ $P=0.03$ ）。韩国一家医院回顾了50只发作过一次、后来摘了晶状体的眼睛。一年之后25只（50%）留下了不同程度的视野缺损。从症状出现到把眼压降下来的这段时间越长，留下缺损的可能越大（ $P=0.005$ ）。另有一项前瞻研究，让43名前房浅的人在暗室里俯卧1小时。两只眼的眼压都明显升高（ $P<0.01$ ）。平时主要用的那只眼中位数升了3.60 mmHg，另一只升了2.70 mmHg（ $P<0.05$ ）
- 证据等级：B
- 来源：Zhou L, Wu S, Wang Y, Bao X, Peng T, Luo W, Ortega-Usobiaga J (2022). Clinical presentation of acute primary angle closure during the COVID-19 epidemic lockdown. *Frontiers in Medicine*, 9, 1078237. <https://doi.org/10.3389/fmed.2022.1078237>; Sung MS, Kim HJ, Park SW (2023). Predictors of long-term visual field outcome after an episode of acute primary angle closure. *Clinical & Experimental Ophthalmology*, 51(4), 291-299. <https://doi.org/10.1111/ceo.14206>; Wang J, Wang J, Ng TK, Huang C